

1529516-45.2021.8.26.0037

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Humberto Isaias Gonçalves Rios

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/04/2022

... da abordagem pelo envolvimento com o tráfico.

Todas as evidências do delito supramencionadas convencem acerca da destinação mercantil dos entorpecentes. De se sopesar que para a existência do crime de tráfico (art. 33 da Lei n.º 11.343/06) não é imprescindível que o agente seja flagrado no momento da venda ou oferta. Com efeito, eventual condição de usuário, mesmo que fosse ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

1ª Vara Criminal

Rua dos Libaneses, 1998, Araraquara-SP - cep 14801-425

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

1529516-45.2021.8.26.0037 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1529516-45.2021.8.26.0037

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2303997/2021 - DISE- DEL.SEC.ARARAQUARA, 21271175 - DISE- DEL.SEC.ARARAQUARA, 65/21/128 - DISE- DEL.SEC.ARARAQUARA, 2303997 - DISE- DEL.SEC.ARARAQUARA, 118/2021 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Araraquara

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO HENRIQUE DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Humberto Isaias Gonçalves Rios

Vistos.

DIEGO HENRIQUE DA SILVA está sendo processado pela Justiça Pública, por incurso nas penas do art. 33, "caput", c/c art. 40, incisos III e VI, ambos da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 29, "caput", do Código Penal, porque, como narra a peça inicial, aos 08 de novembro de 2021, por volta das 13:00 horas, na Avenida Pedro José Laroca, n. 2.865, Jardim Vitório Antônio de Santini, nesta cidade, em imediações da Associação Desportiva da Polícia Militar, do Posto de Saúde do Jardim Iguatemi e do CER Maria José Pahin da Porciuncula, segundo informações de fl.112,

bem como agindo em unidade de propósitos e com identidade de desígnios com o inimputável R.S.F.L, estaria trazendo consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, venda e tráfico, 38,83 gramas de cocaína, acondicionada em 139 micro tubos plásticos do tipo eppendorf; 5,54 e 18,37 gramas de cocaína, sob a forma de crack, acondicionadas, respectivamente, em 23 e 59 invólucros plásticos; 362,55 gramas de maconha, acondicionada em 48 invólucros plásticos do tipo filme de tamanhos variados; 3,01 gramas da substância Tenanfetamina (MDA), na forma de 10 comprimidos, acondicionados em invólucros plásticos do tipo ziplock; 0,47 gramas da substância 2-CE (4-etil-2, 5-dimetoxifeniletilamina), na forma de 18 micropontos, acondicionados igualmente em invólucros plásticos do tipo ziplock; 10,5 mililitros da substância cloreto de metileno/diclorometano, envasados em 01 frasco de vidro, tratando-se de substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

A inicial acusatória veio instruída com rol de duas testemunhas (fls.146/148).

A denúncia foi recebida (fls.149/150), sobrevivendo a citação do réu (fl.175) e a apresentação de resposta à acusação (fls.180/183).

Por decisão de fls.190/192 o juízo indeferiu o pedido da defesa para revogação da prisão preventiva do acusado, decretada por ocasião da audiência de custódia (fls.57/62), sendo, de outro lado, concedido o benefício da gratuidade de justiça, designando-se audiência de instrução, debates e julgamento.

Em audiência, foi inquirida uma testemunha comum e, ao final, interrogado o réu (fls.210/212).

Na mesma oportunidade, pela Dra. Promotora de Justiça foram apresentadas alegações finais orais, requerendo a condenação do acusado por tráfico, com a incidência das causas especiais de aumento de pena presentes na denúncia e o afastamento da figura do privilégio. Ainda quanto à dosimetria da pena, destacou a quantidade e diversidade de drogas a serem sopesadas na primeira fase, pleiteando a fixação do regime fechado (mídia - 13'21'' a 18'55'').

O Dr. Defensor Público, por sua vez, postulou a improcedência da ação penal com fulcro na fragilidade probatória. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação da reprimenda no mínimo legal ou, no máximo, 1/6 acima deste, o afastamento das causas de aumento concernentes aos incisos III e VI do art. 40 da Lei de Drogas, o reconhecimento do tráfico privilegiado com a redução da pena em 2/3, além do estabelecimento do regime aberto para fins de cumprimento (fls.211/212).

É, em síntese, o relatório.

Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou incontestada (fls.01, 06/09, 10/12, 14/21, 22/34, 92/94, 95/97, 98/100, 127/130, 131/136 e 159/161).

A prova oral coligida aos autos evidenciou que o acusado trazia as substâncias entorpecentes, para fins de comércio.

O policial militar Manoel Rodrigues Júnior disse, em juízo, que realizavam patrulhamento pelo bairro Jardim Iguatemi e, ao adentrarem ao residencial dos Oitis, avistaram dois indivíduos nos fundos do estacionamento fazendo contato com uma motocicleta. Expôs que, de pronto, ambos não notaram a aproximação da viatura, porém, quando se deram conta da presença desta, começaram a correr, sentido a uma mata que cruza para outro bairro, sendo seguidos pelos policiais, que saíram em seu encalço e conseguiram efetuar a abordagem. O réu, neste momento, portava consigo uma sacola plástica preta e uma bolsa a tiracolo contendo R\$285,00 em dinheiro, um celular preto, uma maquininha de débito, 16 porções grandes de maconha, outras 32 menores do mesmo entorpecente, 01 lança perfume, 11 eppendorfs, 59 pedras de crack, 10 comprimidos e 18 micropontos de droga sintética. Revelou, ainda, que tanto o denunciado como o adolescente que estava com ele foram abordados e confirmaram a traficância, tendo adquirido as substâncias ilícitas para venda, relatando que eles mesmos eram os proprietários delas, as quais refractionavam para vender e adquirir dinheiro. Acrescentou que com o adolescente foi localizada uma sacola verde com R\$640,00 em dinheiro, duas maquininhas de débito, 23 pedras de crack e 128

ependorfs de cocaína. Não tinha abordado o réu antes, porém o conhecia de vista, vez que outros policiais já tinham conhecimento de que ele estava traficando no local. Contou, ademais, que o que chamou a atenção naquele dia foi o fato de que sempre estão fazendo abordagens e a bicicleta do réu, de cor branca, estava em ponto de tráfico outras vezes em que lá estiveram, sendo encontrada quando foram na casa dele à procura de mais drogas, relacionando-se, assim, a bicicleta com o acusado. Arrematou que ele teria sido visto outras vezes lá e que outras equipes já o abordaram com certeza. Em resposta às perguntas da defesa, disse que também não conhecia o adolescente e que foram até a casa do acusado buscar a documentação deste, onde não acharam nada de ilícito, apenas a bicicleta, que se diferenciaria por ter aro 29 e ser cara, sendo que a mãe do réu confirmou pertencer ao seu filho. Finalmente, o réu em seu interrogatório judicial disse ter 19 anos de idade, ser solteiro, sem filhos, desempregado e não estudar. Aduziu ter respondido a processo por tráfico quando menor de idade. Quanto aos fatos descritos na denúncia, arguiu que não estava com nenhuma das substâncias ilícitas, mas apenas com R\$20,00. Foi até o “predinho” porque pretendia comprar maconha para o seu consumo, chegando a Polícia, ao que ouviu “molhou” e correu junto com outros moleques. Foi abordado e pego na mata, retornando os policiais com as drogas achadas pelo caminho dos outros moleques. Não sabe se com o adolescente havia entorpecentes. Reafirmou que consigo não foram localizadas drogas, referindo que não tem problema com os policiais, todavia, possui passagem antes de atingir a maioridade e estava no lugar errado, de modo que os policiais vieram alegando que a droga era sua. Não conhecia o adolescente.

Percebe-se, então, que a prova oral produzida foi apta a incriminar o denunciado, mormente porque respaldada pela apreensão das substâncias entorpecentes, dinheiro trocado e do maquinário de cartão para compras e vendas a que aludiu a testemunha. O depoimento do policial foi coerente e harmônico com a declaração prestada na fase extrajudicial pelo colega que o acompanhava na ocorrência (fl.02). Reserva alguma há de se impor, “in casu”, ao seu testemunho, como reiteradamente decidido, “os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade das testemunhas em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve para informar o convencimento do julgador” (RT, vol.616/287); no mesmo sentido: RT, vols. 433/386; 445/384; 479/382; 634/276; RJTJESP, ed. LEX, vols. 95/400; 107/457 e 189/328; JUTACrim, vols. 8/24; 67/369; 76/331.

“Ademais, nos termos do art. 202 do CPP, “toda pessoa poderá ser testemunha” e a defesa não trouxe qualquer motivo concreto capaz de afastar sua credibilidade, inexistindo razão para crer que os policiais estejam em busca de incriminar falsamente pessoa inocente. Por isso, o relato da testemunha Manoel durante a audiência de instrução é de grande valia e constitui prova válida para formar a convicção acerca dos fatos apurados neste processo.

Outrossim, segundo decidiu o STJ, no AgRg no AREsp 1698767/SP, julgado em 08/09/2020, “Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos”, o que ocorreu no caso em comento.

As circunstâncias, efetivamente, demonstram que as substâncias ilícitas apreendidas eram destinadas à venda: não fosse a admissão informal da mercância pelo réu e pelo adolescente, não restou comprovado que aquele estaria no local, afamado e conhecido como ponto do tráfico, para fins diversos. Além disso, a quantidade, diversidade, natureza e forma de acondicionamento das drogas (cocaína, inclusive na forma de crack, maconha, Tenanfetamina, droga sintética e lança perfume), bem como o equipamento que possibilita a efetivação de compras através do uso de cartão confiscado em seu poder, são elementos que, somados à dinâmica do caso e ao histórico do réu quando adolescente, demonstram o cometimento do delito de que foi acusado. Observa-se que o denunciado é conhecido nos meios policiais, sendo até mesmo pessoa notada na localidade da abordagem pelo envolvimento com o tráfico. Todas as evidências do delito supramencionadas convencem acerca da destinação

mercantil dos entorpecentes. De se sopesar que para a existência do crime de tráfico (art. 33 da Lei n.º 11.343/06) não é imprescindível que o agente seja flagrado no momento da venda ou oferta. Com efeito, eventual condição de usuário, mesmo que fosse verdadeira, não enseja a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Tóxicos vigente, mormente neste caso, em que a traficância está respaldada por provas contundentes.

Ressalte-se, por oportuno, que o tráfico ficou comprovado não só pelo desenrolar da diligência policial e pela forma de acondicionamento da totalidade de entorpecentes, de tipos variados, mas também devido ao depoimento seguro da testemunha de acusação ouvida na fase judicial, que salienta a apreensão na posse direta do denunciado e do adolescente que estava em sua companhia, a tentativa de fuga dos dois e, ainda, que a bicicleta do acusado havia sido avistada em lugar dado ao tráfico em episódios anteriores. Não há nos autos, pois, qualquer fator que exclua o crime ou isente de pena o réu.

Convém salientar, aliás, que não existe no processo nenhum elemento no qual se possa inferir que o réu ao tempo da ação não tinha capacidade de entendimento e/ou autodeterminação com relação ao crime que lhe é imputado. Pelo contrário, conforme os boletins de ocorrência de fls.102/105, 106/108, 109/110 e 122/124, foi abordado ao menos outras quatro vezes envolvido com drogas, o que em consonância com a certidão criminal de fl.56 e a confissão de que respondeu por ato infracional análogo ao tráfico de entorpecentes quando adolescente, leva à constatação de que certamente tinha consciência da ilicitude da conduta.

Destarte, restou comprovado nos autos a prática, pelo réu, do crime previsto no art. 33 “caput”, da Lei 11.343/06, na modalidade trazer consigo, para fins de comércio e consumo de terceiros, substâncias entorpecentes ou que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por fim, ficaram cabalmente provadas as majorantes de tráfico envolvendo adolescente (cuja idade veio comprovada pelo documento de fl.45) e em imediações de local especialmente protegido pela norma. Em relação a esta última, o laudo pericial de fls.159/161 sanciona que o local da apreensão fica próximo a uma associação desportiva, a um centro de educação e recreação (CER Maria José Pahin da Porciuncula) e a um posto de saúde. Bem assim, no que se refere à causa de aumento de pena em questão, tem-se a sua natureza objetiva, assinalando o STJ que:

“É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, para a imposição da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, basta que o tráfico de drogas tenha sido praticado nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo prescindível a comprovação de que a narcotraficância visava a atingir aos frequentadores dos locais indicados no referido preceito. Majorante de natureza objetiva. Precedentes”. (AgRg no REsp 1965922/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

DA DOSAGEM DA PENA

Elevo a pena-base em 1/4 (um quarto), em consonância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista a quantidade e ampla diversidade de entorpecentes apreendidos, o que evidencia maior culpabilidade do réu, bem como a gravidade concreta da conduta, fixando-a em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, cujo valor fixo no mínimo legal, em virtude da situação financeira do acusado.

Na segunda fase, diante da atenuante da menoridade relativa (fl.41), diminuo a pena em 1/6 (um sexto), perfazendo 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Na terceira fase, em razão da incidência de duas causas especiais de aumento de pena, previstas pelo art. 40, incisos III e VI, da Lei n. 11.343/06, elevo a pena fixada em mais 1/5 (um quinto), resultando em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 624 (seiscentos e vinte e quatro) dias-multa.

De outro lado, entendo que não foram preenchidos os requisitos exigidos pelo § 4.º do art. 33, da Lei 11.343/06. Denota-se pela prova oral que o réu era conhecido por estar ligado ao tráfico, havendo evidência de sua presença em área que serve ao

exercício da traficância anteriormente. Apurou-se, além disso, que este não é o seu primeiro processo pela mesma prática espúria, motivando abordagens quando adolescente por ser surpreendido enredado com drogas e o comércio de entorpecentes (fls.56, 102/105, 106/108, 109/110 e 122/124). Logo, a dedicação à atividade criminosa ficou bem delineada, vendo-se que o denunciado continua a fazer do crime meio de vida, o que não é recente e justifica a negativa a minorante em referência. Sobre o assunto, a propósito, confira-se o seguinte julgado:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO ESPECIAL DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. Como é consabido, para a incidência da minorante especial prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, é necessário o preenchimento dos requisitos legais previstos no dispositivo, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação às atividades criminosas e não integração à organização criminosa. 3. A existência de atos infracionais praticados pelo agente, embora não caracterizem reincidência ou Maus Antecedentes, podem denotar dedicação às atividades criminosas, de modo a justificar a negativa da minorante do § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ante o não preenchimento dos requisitos legais. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no REsp 1560667/SC, Relator Ministro Nefi Cordeiro, 6.ª Turma, j. em 17/10/2017, DJe 23/10/2017). g.n.

Outrossim, no mesmo sentido o AgRg no HC 662.921/SP, julgado pela mesma Corte em 14/09/2021, ressaltando-se que no acórdão do HC 537485 ficou registrado que: “Vale lembrar que esta tem Corte decidido que o envolvimento do paciente quando menor em atos infracionais, sobretudo quando relacionados ao crime de tráfico de entorpecentes, podem justificar a não aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, porquanto demonstra a dedicação do agente a práticas criminosas”.

Desse modo, torno as penas definitivas por inexistirem outras circunstâncias modificadoras.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o FECHADO, dada a quantidade de pena, a traficância reiterada evidenciada e a pluralidade de drogas em poderio do réu, em clara demonstração de que não se trata de um traficante qualquer, tendo acesso a drogas distintas e mais nocivas, com vistas a alcançar maior número de dependentes, tudo a implicar maior periculosidade.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos por expressa vedação legal (CP, art. 44, III), além de não ser a pena substitutiva recomendável e suficiente frente as circunstâncias do caso. Da mesma forma, não estão preenchidos os requisitos para a concessão do sursis.

Por fim, o sentenciado respondeu aos atos do processo recluso e assim deve permanecer, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a segregação cautelar, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em juízo de primeiro grau. A prisão é indispensável para garantia da ordem pública, inclusive, haja vista que a possibilidade de reiteração delitiva se tornou patente.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e, em consequência, condeno DIEGO HENRIQUE DA SILVA, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 624 (seiscentos e vinte e quatro) dias-multa, , no valor unitário mínimo, considerando-se sua condição financeira, com os reajustes legais, por incurso no art.33, “caput”, c/c art. 40, incisos III e VI, ambos da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 29, “caput”, do Código Penal.

Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas processuais ante o benefício da justiça gratuita concedido (fls. 190/192).

Declaro a perda do numerário apreendido com o réu, assim como da máquina de cartão consigo encontrada (fls.10/12), porquanto evidenciada a origem ilícita daquele, enquanto o equipamento tinha como finalidade a prática do delito. Expeça-se o necessário.

Recomende-se o réu na prisão onde se encontra.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, arquivando-se, oportunamente.
Ciência ao M.P.
P.I.

Araraquara, 07 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA